

1503427-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... que o réu ostenta maus antecedentes por tráfico, autos 0090528-18.2009.8.26.0050, e roubo, autos 0022936-25.2007.8.26.0050 e autos 0008549-44.2003.8.26.0050. Assim, fixo a pena inicial no mínimo legal, porém aplico 1/6 para compensar os maus antecedentes, a pena base, nos termos do art. 155, caput, do CP fica estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503427-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503427-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO ALEXANDRE DELFINO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ROBERTO ALEXANDRE DELFINO, 38 anos de idade à época dos fatos, qualificado a fl. 07, como incurso nas sanções impostas no artigo 155, caput, do Código Penal.

No dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30min, no Viaduto Martinho Prado, nº 01, República, nesta cidade e comarca, o réu subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular Iphone XR, avaliado em R\$ 2.700,00, pertencente à vítima Ingrid Lorena Almeida (v. boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/16, auto de reconhecimento pessoal positivo de fls. 17).

Pois bem.

Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, a vítima estava sentada no interior do ônibus, com o aparelho celular nas mãos, quando, de repente, o denunciado se aproximou por trás dela e subtraiu referido aparelho celular. A vítima conseguiu visualizar o denunciado e começou a gritar "pega ladrão, pega ladrão". O denunciado conseguiu se evadir.

Policiais militares que estavam em diligência pela região dos fatos, avistaram o denunciado subindo a escada do Viaduto Martinho Prado com um aparelho celular rosa nas mãos, em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram realizar a abordagem.

Indagado informalmente, o denunciado admitiu que havia subtraído o objeto fazia alguns minutos.

Posteriormente, a vítima compareceu ao local e informou aos policiais que o denunciado havia subtraído seu aparelho celular de sua mão enquanto digitava.

A vítima reconheceu pessoalmente o denunciado como o furtador do aparelho celular (v. auto de reconhecimento positivo de fls. 17), tendo-lhe sido restituído o objeto (v. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/16).

Interrogado em solo policial, o denunciado permaneceu em silêncio (termo de interrogatório de fls. 06).

Prisão preventiva (fls. 67/69)

Em 16/02/22, recebida a denúncia (fls. 83).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 90).

Manutenção da denúncia (fls. 97).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 9/12), no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos, em sede investigativa, foram corroborados pela prova produzida em juízo.

A vítima reconheceu o réu. Disse que estava sentada numa cadeira no fundo do ônibus, quando o réu ingressou no coletivo e foi em sua direção, subtraindo-lhe o celular, evadindo-se, em seguida com a res. Uma pessoa saiu do coletivo e passou a perseguir o réu, até (o réu) deparar com policiais, que o prenderam, em busca pessoal, logrando encontrar o celular furtado.

O policial Vitor disse que estava em patrulhamento. Avistou o réu correndo, daí decorrendo a abordagem do mesmo de posse do celular da vítima. Um popular o seguia, informando, na ocasião, acerca do furto.

O denunciado disse estava em patrulhamento, na companhia de seu companheiro de farda. Visualizou o réu, subindo um escadão. Detido, com o réu foi encontrado o celular. Um rapaz estava atrás dele. O réu confessou o furto.

No interrogatório, o réu confessou o furto na forma descrita na denúncia. Disse que uma pessoa estava atrás dele. Falou que praticou o crime por questão de necessidade.

A autoria é incontestável, o réu confessa integralmente os fatos. Houve inversão da res furtiva, assim não cabe falar na forma tentada, sendo o ato consumado.

A condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao descrito no art. 59 do CP, miro as certidões, fls. 41/46. Noto que o réu ostenta Maus antecedentes por tráfico, autos 0090528-18.2009.8.26.0050, e roubo, autos 0022936-25.2007.8.26.0050 e autos 0008549-44.2003.8.26.0050. Assim, fixo a pena inicial no mínimo legal, porém aplico 1/6 para compensar os Maus antecedentes, a pena base, nos termos do art. 155, caput, do CP fica estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, miro, novamente, as certidões, fls. 41/46, a notar a reincidência do réu por furto, autos 1502902-46.2020.8.26.0228. Vale apontar que o Réu confessou os fatos, justificando, assim, a integral compensação com a reincidência. A pena intermediária fica mantida no patamar anterior.

Na terceira fase, nada a considerar. A pena definitiva fica estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa

Ante o perfil do réu, ostentando Maus antecedentes e reincidência, e o desassossego que a liberdade do réu traria à sociedade, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Por estes motivos, especialmente o último, descabe falar em, eventual, recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno ROBERTO ALEXANDRE DELFINO, 38 anos de idade à época dos fatos, qualificado a fl. 07, como incurso nas sanções impostas no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 11 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao mesmo.

Indefiro, eventual, recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.